



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
Oficina de Gerencia de Permisos

Número de Trámite:
2024-544025-PUI-300201

Permiso Único Incidental Operacional

Fecha de Expedición:	Nombre del Proyecto	Fecha de Expiración:
05/16/2024	Ruta Escenica para Ciclistas y Peatones	05/16/2029

Tipo de Trámite: Nuevo

Actividad(es) Autorizada(s)

, Permiso para Actividad Incidental a una Obra de Infraestructura Pública Exenta de la Aprobación de OGPe (PIE), Autorización de Corte, Poda, Transplante y Siembra de Árboles (ACP), Permiso General Consolidado (PGC)

Datos de Localización

De conformidad con las disposiciones contenidas en las Leyes y los Reglamentos vigentes, se expide el presente **Permiso Único Incidental**, Público para un predio de terreno ubicado en:

Dirección Física:

, PR, PUERTO RICO, 00000
, Rincón, Puerto Rico

Dueño(s):

Autoridad de Carreteras y
Transportación

Arrendatario:

N/A

Cabida según Mensura:

558666.86 m²

Cabida según Escritura:

558666.86 m²

Casos de Referencia:

2020-309883-DEC-125429
no aplica

Número(s) de Catastro(s):

095-000-004-03

Distritos de Calificación:

DT-G (72%), RE
(13%), CR (12%), S-H
(2%), VIAL (1%)

Distritos de Clasificación:

NA

Zona de Inundabilidad:

X (96.2%), VE (3.8%)

Datos de Proyecto

Proyectista:

Ingeniero - Alexandra Velazquez - 18906 - Civil;

Contratista:

Hector Del Rio

Inspector Encargado de la Implantación del Plan Ces:

Ingeniero - Rafael Hernandez - 6297 - Civil;



DEC 16 2025

PO Box 41179, San Juan, PR 00940

Page 1 of 12





GOBIERNO DE PUERTO RICO

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
Oficina de Gerencia de Permisos

Número de Trámite:
2024-544025-PUI-300201

Permiso Único Incidental Operacional

Especialista Adicional:

Adicional - Hector Del Rio - 66-553933 -
Contratista

Datos del Permiso

Tipos de Obras a Realizar

Construcción

Tipo de facilidad a construir: Ruta Escenica

Cantidad de unidades a construir: 1

Área Total

Lugar del proyecto: 12,410.0000 m²

Obras a realizarse: 12,410.0000 m²

Fecha Estimada

Inicio de obras: 22-04-2024

Terminación de obras: 11-04-2026

Cuerpo(s) de agua receptor(es) de la escorrentía

1. Aguas Costaneras - Playa Domes, Maria, Tres Palmas, Marina, Balneario Publico

Uso de Explosivos: No

Corte de Árboles

Especie de árboles: Varios

Cantidad Total: 179

Componentes de la Corteza Terrestre a:

Volumen total a remover: 11,837.0000 m³

Volumen total a almacenar: 150.0000 m³

Volumen total a rellenar: 15,964.0000 m³

Volumen total a extraer: 11,837.0000 m³

Volumen total a disponer: 11,837.0000 m³

Material Excedente: Sí-Externo

Desperdicios Solidos

Volumen total a generar: 1,077.0000 yd³

Número de Permiso DS-1: SR-02-67-0024

Empresa que ofrecerá el servicio de
transportación y recolección de los desperdicios
sólidos no peligrosos: Transporte Ivan Rivera

Instalación de disposición final: Sistema de Relleno
Sanitario de Añasco

Tipo de material a transportarse: Material vegetativo,
corteza terrestre, hormigon

Instalación Tuberías y/o Cables Soterrados

Distancia lineal: 0.0000 (pies)





GOBIERNO DE PUERTO RICO

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
Oficina de Gerencia de Permisos

Número de Trámite:
2024-544025-PUI-300201

Permiso Único Incidental Operacional

Plan de Mitigación

Cantidad de árboles por concepto de estacionamiento:0

Cantidad de árboles por concepto de unidad (Familia) y formación de solares:0

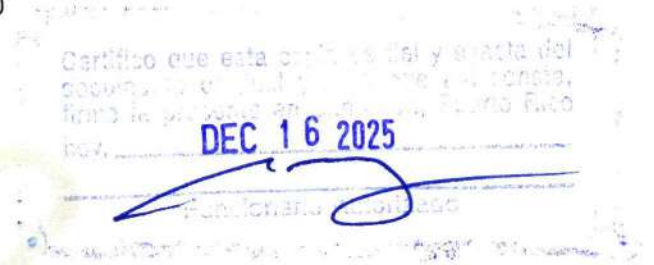
Cantidad de árboles por corte en la servidumbre de vigilancia de litoral:0

Cantidad de árboles por corte en la Zona Marítimo Terrestre:8

Cantidad de árboles por mitigación mínimas de siembra por cuerdas:0

Cantidad de árboles por mitigación por corte:360

Total de Árboles por mitigación:368



Condiciones Especiales

PIE:

Hemos evaluado su solicitud de permiso de actividad incidental a una obra de infraestructura exenta de la aprobación de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para la extracción de materiales de la corteza terrestre con relación al proyecto de referencia.

El 12 de febrero de 2024, la Autoridad de Carretera y Transportación (ACT), expidió la Orden de Comienzo para el Proyecto: Ruta Escénica Para Ciclistas Y Peatones; Numero de proyecto federal: ZP-9999(240) L005000023/AC500023. El proyecto se localiza en Carretera PR-4413, desde Playa Domes hasta Balneario de Rincón.

La ACT de Puerto Rico, está exenta de presentar de presentar permisos de construcción ante la OGPe a proyectos de mejoras públicas de las entidades gubernamentales Entidades Gubernamentales Concernidas siempre que cumplan con lo siguiente:
Sección 3.2.4.3 Obras De Mejoras Públicas Exentas

1.ACT:

- Construcción nueva, ampliación, reparación, repavimentación y mejoras de carreteras.
- Construcción nueva, reemplazo, reparación, ampliación y mejoras de estructuras de carreteras, tales como puentes, atarjeas y otras obras.
- Construcción, reemplazo, reparación, ampliación y mejoras de infraestructura de seguridad, marcado de pavimento, señalización, rotulación, comunicaciones y otros.
- Construcción, reemplazo, reparación, ampliación y mejoras de sistemas de cobro de peaje, incluyendo edificios accesorios.
- Estabilización de taludes, corrección de deslizamientos de terrenos, construcción de obras o instalación de infraestructura temporal o de emergencia.
- Construcción de paseos lineales o de bicicletas.
- Construcción de proyectos afines a la función de la agencia o como parte de un proyecto de transportación o carreteras.
- Cualquier proyecto relacionado con el fin público o programa que administra el DTOP o la ACT.

Esta autorización NO lo exime del cumplimiento de cualquier requisito de la Sección 3.2.4.3 del Reglamento Conjunto con vigencia del 2 de enero de 2021.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) tiene jurisdicción para regular y fiscalizar las actividades de extracción, excavación, remoción y dragado de materiales de corteza terrestre. Artículo 1 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada, conocida como "Ley de Arena, Grava y Piedra" ("Ley 132"), 28 L.P.R.A. § 206. Véanse, además, Mun.





Permiso Único Incidental Operacional

De Loíza v. Sucns. Suárez, et al., 154 D.P.R. 333, 354 (2001); y Díaz v. Depto. Rec. Nat., 147 D.P.R. 410, 419 (1999). Específicamente, sobre aquellos componentes de la corteza terrestre "...llamados arena, grava, piedra, tierra, sílice, calcita, arcilla y cualquier otro similar... que no esté reglamentado como mineral económico en terrenos públicos y privados." Artículo 1 de la Ley 132, supra. La Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009, según enmendada, conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico" establece el marco legal y administrativo que regirá la solicitud, evaluación, concesión y denegación de Puerto Rico.

La Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009, según enmendada, conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico" establece el marco legal y administrativo que regirá la solicitud, evaluación, concesión y denegación de Puerto Rico. La OGPe, en virtud de las facultades que le confiere el Artículo 2.3 y 2.6 de la Ley Núm. 161, supra, puede establecer convenios o acuerdos necesarios y convenientes a los fines de alcanzar los objetivos de la agencia, con organismo del gobierno estatal, federal y municipal, con otros departamentos, agencias o instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico y con instituciones particulares.

El inciso (a) de la Sección 3.4.1.1 Disposiciones Generales de la Regla 3.4.1 Permiso Único Incidental Operacional del Reglamento Conjunto para la evaluación y expedición de permisos relacionados al desarrollo, uso de terrenos y operación de negocios indica lo siguiente:

a. El Permiso Único Incidental Operacional incluye uno o más de los siguientes permisos para obras de construcción y demolición:

- 1) Permiso de Actividad Incidental a una Obra Autorizada.
- 2) Permiso de Actividad Incidental a una Obra de Infraestructura Pública.
- 3) Autorización de Corte, Poda, Trasplante y Siembra de Árboles.
- 4) Permiso General Consolidado.

El inciso (b) de la Sección 3.4.1.2 – Aplicabilidad - Regla 3.4.1 – Permiso Único Incidental Operacional del Capítulo 3.4 – Actividad Incidental a una Obra de Infraestructura Pública (PIE) - Toda extracción, excavación, remoción y dragado de los componentes de la corteza terrestre a obras autorizadas, que exceda los cuarenta (40) metros cúbicos, que cumpla con uno o más de los siguientes criterios, y que no cualifique para una exención, requerirá un Permiso Único Incidental Operacional que incluya la Actividad Incidental a una Obra Autorizada del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios (2 de enero de 2021):

1. Que la actividad propuesta se lleve a cabo en terrenos privados o en cauces privados de cuerpos de agua sitios en terrenos privados o en terrenos patrimoniales del Estado.
2. Si la actividad produce material excedente, éste deberá destinarse a otro proyecto debidamente aprobado, a un sistema de disposición de desperdicios sólidos autorizado, finca privada que tenga un permiso de depósito de relleno o para un fin público.

Considerando lo anterior, y bajo el amparo del inciso (b) de la Sección 3.4.1.2 – Aplicabilidad - Regla 3.4.1 – Permiso Único Incidental Operacional del Capítulo 3.4 – Actividad incidental a una obra de infraestructura pública (PIE) - Extracción, Excavación, Remoción y Dragados de los Componentes de la Corteza Terrestre del Reglamento mencionado la OGPe le concede un permiso de extracción o remoción de material de la corteza terrestre, única y exclusivamente para el movimiento de terreno del proyecto, según diseñado por la ACT por este ser un movimiento incidental a la obra, proyecto o construcción que ha sido autorizado por dicha Agencia, conforme lo disponen las leyes y reglamentos que rigen el desarrollo de terrenos en Puerto Rico.

No obstante, deberá cumplir con las siguientes condiciones:

1. Este permiso aplica única y exclusivamente al movimiento de terreno necesario para la preparación del terreno, conforme la descripción del proyecto aprobado. La información suministrada indica que el movimiento de tierra será un corte de 11,837.00 metros cúbicos de material dentro de los límites del proyecto. Se autoriza el acarreo de los materiales de la corteza terrestre.

2. ROTULOS: Toda área operacional deberá ser identificada con rótulos o letreros contruados en materiales y técnicas resistentes, conforme los reglamentos aplicables. Los rótulos deberán tener un tamaño mínimo de dos (2) por tres (3) pies, y deberán ser colocados en un lugar visible en cada acceso vehicular desde una vía pública principal hasta el área de extracción. Los rótulos deberán incluir, como mínimo, la siguiente información; el nombre del concesionario, dirección física de la actividad y el número de permiso otorgado por esta Agencia. En caso de uso de explosivos, deberá también incluir una advertencia a estos fines.

3. Este permiso debe estar presente en los predios del proyecto durante toda la fase de movimiento de la corteza terrestre, de





Permiso Único Incidental Operacional

manera que cualquier oficial de la OGPe y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (previa identificación) pueda tener acceso a la misma.

4. Póliza: El Concesionario será responsable de cualquier daño a personas o propiedades que se causare como resultado de la operación aquí autorizada. A tales efectos, adquirirá una Póliza de Responsabilidad Pública con una compañía de seguros autorizada a negociar en Puerto Rico, que incluya al Concesionario y como asegurados adicionales (Additional Insured) el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la OGPe, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el DRNA, por las siguientes partidas:

- a. Daños a la Propiedad (cubierta separada): \$200,000.00
- b. Daños Personales (cubierta separada): \$200,000.00

5. NO se procederá con la extracción de los componentes de los materiales de la corteza terrestre sin la Póliza de Responsabilidad Pública indicado en la Condición Especial anterior. Dicha Póliza deberá estar presente en el lugar autorizado mientras que se lleven a cabo las labores de extracción de los materiales de la corteza terrestre.

6. Será responsabilidad del Concesionario mantener vigente en todo momento la Póliza de Responsabilidad Pública; indicada en el inciso 4, resultando en la suspensión inmediata de este Permiso, la cancelación y/o vencimiento de la póliza, así como omisión, por parte del Concesionario.

7. La limpieza, desmonte y/o excavación se limitará a aquellas áreas que han de ser utilizadas con carácter inmediato en el proyecto. Permanecerán sin ser deforestadas en toda su extensión aquellas áreas que no estén consideradas en el proyecto aprobado.

8. El concesionario deberá obtener y mantener en vigor el permiso para el Control de la Erosión y Sedimentación (Permiso CES) que emite la Junta de Calidad Ambiental para minimizar la erosión hacia los cuerpos de agua cercanos al proyecto. Además, deberá obtener de esa Agencia el Permiso de Fuente de Emisión para controlar el polvo fugitivo durante la etapa de construcción.

9. Durante el desarrollo del proyecto se llevarán a cabo los controles escorrentías, contemplados en el Permiso para el Control de la Erosión y Sedimentación y que sean necesarios para minimizar la sedimentación hacia terrenos bajos.

10. De necesitarse el uso de explosivos como mecanismo de extracción, se deberá solicitar una enmienda a la autorización expedida por la OGPe para el uso de explosivos en este proyecto.

11. Durante la etapa de construcción se deberán tomar las medidas necesarias para evitar que residuos de sustancias orgánicas e inorgánicas puedan ser arrastradas por las escorrentías y tomar acceso a terrenos adyacentes.

12. Los escombros productos de la extracción no podrán depositarse en desagües pluviales o cuerpos de agua existentes; deberán colocarse donde no obstruyan el libre flujo de las aguas.

13. De encontrarse durante el movimiento de material cualquier tallado de piedra, cerámica, caracol o madera de valor histórico o arqueológico, los cuales son propiedad del Estado, deberá suspender inmediatamente las obras en ese lugar y notificar el hallazgo al Instituto de Cultura Puertorriqueña.

14. Vigencia: Este permiso estará vigente por el término que dure las obras de construcción en el proyecto de referencia, conforme autorizado por la OGPe.

15. Horario: Lunes a Viernes de 7:00 am a 6:00 pm.

16. Le recordamos que es de su entera responsabilidad el obtener y cumplir con cualesquiera otros permisos o autorizaciones relacionados que puedan ser requeridos por otras Agencias, Autoridades, Departamentos, Corporaciones Públicas u otras instrumentalidades del gobierno estatal, municipal o federal.

17. La OGPe se reserva su derecho de iniciar o continuar cualquier acción legal que estime necesaria por violaciones previas o futuras a las leyes que administra, por acciones del concesionario.

ACP: Se requiere la siembra de 368 árboles, conforme al Plano de mitigación y Plan de Mitigación presentado y certificado por





Permiso Único Incidental Operacional

el Inspector de Siembra y Forestación (ISF) Gamaliel Rivera- 01540-ISF-00450. Deberá cumplir con el Plan de Forestación presentado en la Solicitud Núm. 2024-544025-PUI-300201. Además, deberá cumplir con el Código Civil de Puerto Rico, según enmendado y con las siguientes Reglas y Secciones del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos y Operación de Negocios (2 de enero de 2021):

A) Artículo 809 - Siembra y remoción de árboles (Ley 15 2020 – Código Civil)

B) Sección 3.4.1.3.d.3 - Certificación del Plan de Forestación o Compensación El Inspector Autorizado de Siembra autorizado por la OGPe y contratado por el dueño del proyecto, deberá cargar al caso radicado en el SUI dos (2) certificaciones en cumplimiento con el Permiso Único, una al cincuenta por ciento (50%) del proyecto y la otra al cien por ciento (100%) del proyecto, expresando que la misma fue inspeccionada por él y que está en cumplimiento con lo expresado en el Permiso Único Incidental Operacional y el Plan de Forestación o Compensación correspondiente.

C) Sección 3.4.1.3.d.4 - Requisitos para el Trasplante De Árboles El éxito del trasplante de un árbol depende de varios criterios los cuales deben ser satisfechos para garantizar no tan sólo la supervivencia de los árboles, sino también la seguridad del área donde los mismos serán establecidos. Al escoger las plantas o árboles capaces de ser trasplantados se deben considerar plantas vigorosas y saludables, con una estructura fuerte, libre de daños mecánicos y de plagas y enfermedades. De no sobrevivir, el árbol trasplantado se mitigará según dispuesto en la Regla 3.4.2.

D) Regla 3.4.3 - Estándares de Siembra

a) Todo árbol a sembrarse tendrá un mínimo de seis pies (6') de altura y deberá alcanzar el tamaño de un árbol pequeño, mediano o grande en su etapa adulta.

b) Al momento de la siembra, el árbol deberá poseer las siguientes características:

1. El follaje estará distribuido en las dos terceras (2/3) partes del árbol y no solo en su sección superior, con excepción de las palmas.

2. El árbol deberá contar con un tallo principal que no tenga daños causados por herramientas u otros objetos.

3. El follaje estará verde y libre de insectos o enfermedad alguna.

4. El sistema radicular del árbol será en forma de bola, protegida contra la sequedad.

c) Para proyectos de interés social, los árboles a sembrarse tendrán una altura mínima de cuatro pies (4').

d) Las especies a seleccionarse tendrán las siguientes proporciones:

1. Un máximo de doce por ciento (12%) de palmas y un mínimo de un diez por ciento (10%) de especies que provean alimento a la vida silvestre, un sesenta por ciento (60%) de especies nativas y endémicas y, por último, exóticas.

2. Las especies que provean alimento para la vida silvestre serán seleccionadas de la lista incluida en la Ley Núm. 97 del 24 de junio de 1998, mejor conocida como la Ley para Fomentar la Siembra de Árboles Cuyas Frutas o Semillas Provean Alimento a Especies de Aves Silvestres de Puerto Rico.

E) Sección 3.4.3.2 - Áreas de Siembra c. Como medida de seguridad, se deberá cumplir con lo siguiente:

1. Distancia entre Árboles y Esquinas de las Calles: no se permitirá la siembra de árboles o arbustos a menos de 30 pies de las esquinas de las calles, medidas desde el punto de intersección más cercano.

2. Distancia entre Árboles y Bombas Contra Incendio: No se permitirá la siembra de árbol alguno, a menos de diez pies (10') de distancia de una bomba contra incendio.

3. Distancia mínima entre Árboles y Estructuras Existentes o Propuestas: se deberá guardar las distancias que a continuación se expresan, dependiendo de las estructuras existentes o las propuestas: a. Árboles pequeños – guardarán una distancia mín. de cinco pies (5') b. Árboles medianos – guardarán una distancia mín. de siete pies (7') c. Árboles grandes – guardarán una distancia mín. de diez pies (10')

4. Distancia entre árboles y cables eléctricos: dentro de las franjas de servidumbres de paso para sistemas aéreos de energía eléctrica no se permitirá la siembra de árboles.

a) Cualquier árbol o sus ramas, sembrado en las inmediaciones de líneas eléctricas, deberá quedar retirado de la misma, a una distancia mínima de quince pies (15) de la línea más cercana, cuando el árbol alcance su crecimiento máximo, fuera de la servidumbre de paso de la AEE.

b) La siembra de árboles en franjas de servidumbres, para sistemas soterrados de energía eléctrica, no está permitida.

5. Distancia entre árboles y colindancia: a) Si se optara por sembrar un árbol pequeño, la distancia entre árboles será de diez pies (10') lineales a lo largo de la colindancia del predio objeto del Proyecto (no de la finca principal) y a una distancia mínima de seis pies con siete pulgadas (6'-7") o 2 metros (2m), medidos desde la colindancia. b) Si se optara por sembrar árboles medianos, la distancia mínima entre árboles será de veinte pies (20') lineales y para árboles grandes treinta pies (30') lineales a una distancia mínima de diez pies (10') o tres metros (3m), medidos desde la colindancia.

Condiciones PUI-PGC:

Se propone la radicación de un Permiso General Consolidado para el proyecto: RUTA ESCENICA PARA CICLISTAS Y PEATONES. El proyecto se localiza en: EXCEPCION Rincon PR 00677. Dicho proyecto cuenta con una Certificación de





Permiso Único Incidental Operacional

Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica (DEC) con numero de caso 2020-309883-DEC-125429 y expedida el 26 de septiembre del 2023, además el proyecto cuenta con la exención del Permiso de Construcción. Según la información suministrada, los tipos de desperdicios sólidos a generarse serán: escombros de construcción, material vegetativo y componentes de la corteza terrestre. La cantidad de desperdicios sólidos es de 1,077.00 yardas cúbicas que se generarán.

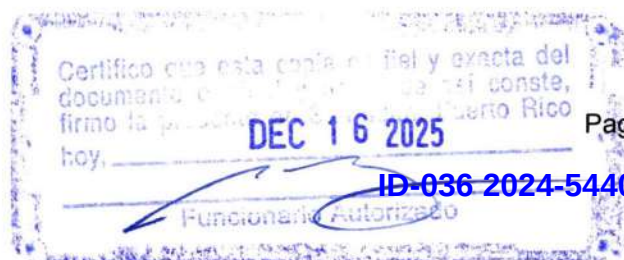
Condiciones Generales

Permiso Único Incidental:

Permiso para Actividad Incidental a una Obra de Infraestructura Pública Exenta de la Aprobación de OGPE (PIE)

Condiciones relacionadas al PIE:

1. Exportación: Todo material extraído de esta operación, será utilizado únicamente en la jurisdicción territorial de Puerto Rico, entendiéndose que no se podrá exportar dicho material sin previamente obtener una autorización por escrito del Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
2. Seguridad: Tomará todas las medidas de seguridad necesarias para proteger la ciudadanía, de manera que no se menoscabe la salud, seguridad y/o comodidad de ésta.
3. Cambios en procedimientos de extracción: El Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales o sus representantes autorizados podrán fiscalizar la cantidad de material de la extracción aquí autorizada.
4. Cumplimiento con leyes y reglamentos: El Concesionario estará obligado a cumplir con todas las leyes y reglamentos federales y estatales vigentes en Puerto Rico, incluyendo las ordenanzas municipales vigentes en aquellos municipios que regulen algunas de las fases derivadas de este tipo de operación.
5. Curso de las aguas: No practicará labores ni construirá obras que puedan hacer variar el curso de las aguas.
6. Uso de agua: De interesar utilizar agua de algún cuerpo de agua (rio, quebrada o pozo) natural para el procesamiento de material que extraiga mediante este Permiso, deberá solicitar a la División de Franquicias de Agua del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales una franquicia para la utilización de dichas aguas. Será entera responsabilidad del Concesionario cumplir adecuadamente con este requisito.
7. Restauración: Será responsable de sembrar la vegetación adecuada, cuando así lo exija el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
8. Hallazgo de valor histórico o arqueológico: Cuando encontrare cualquier tallado de piedra, cerámica, caracol o madera de valor histórico o arqueológico, los cuales serán propiedad del Estado, deberá suspender inmediatamente la extracción en ese lugar y notificar el hallazgo al Instituto de Cultura Puertorriqueña y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
9. Evitará la remoción de la vegetación de aquellos sectores que no estén sujetos a extracción inmediata hasta tanto sea necesario su utilización.
10. Vías públicas: Será responsable de mantener las vías públicas libres de material suelto, procesado o sin procesar, que puedan caer al pavimento y de reparar cualquier daño causado a las mismas por las operaciones de extracción y acarreo como la creación de depresiones.
11. Si tuviera que utilizar lugares de acceso, desde o hacia el área de operaciones, cuyo propietario no fuera el Gobierno de Puerto Rico, se verá obligado a obtener los permisos necesarios para su uso, entendiéndose que este Permiso no le faculta a utilizar aquellos terrenos de propiedad particular, si no existe una autorización previa del dueño de los mismos.
12. Declives: Deberá proveer los declives apropiados en las áreas extraídas para evitar el estancamiento de las aguas superficiales.
13. Evitará en todo momento, la creación de depresiones en el camino de acceso al área de operaciones.





Permiso Único Incidental Operacional

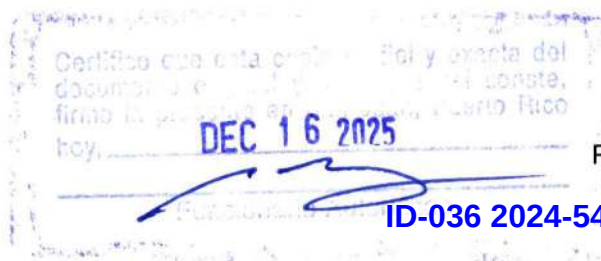
14. Deberá mantener húmedo el camino que da acceso a la operación, para disminuir la creación de polvo tomará todas las medidas necesarias para evitar que durante la operación autorizada se levante polvo excesivo que pueda perjudicar la salud y el bienestar de los que se encuentre en las áreas circundantes.
15. Almacenamiento: No permitirá que se almacene un volumen de material mayor del que se va a disponer diariamente, de manera que se evite el que éste sea erosionado hacia las partes bajas, desagües naturales o que se afecten las propiedades colindantes.
16. Organización: La extracción se deberá realizar en forma ordenada y sistemática de manera que se evite la acumulación de montículos de material dispersos en el área y el que haya varios lugares de extracción dentro de la finca.
17. Contaminantes: Deberá tomar las medidas necesarias para evitar que residuos de sustancias orgánicas e inorgánicas, tales como aceite, combustible u otras sustancias químicas, puedan ser arrastradas por la escorrentía y ganen acceso a un cuerpo de agua.
18. Será entera responsabilidad de los acarreadores de materiales de la corteza terrestre producto de este Permiso cumplir con los requisitos de todas las leyes y reglamentos aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a la Ley Núm. 22 - 2000, (Ley de Tránsito), que regula el peso de los camiones que usan las vías públicas del País que administra el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Comisión de Servicio Público y la Agencia Federal de Protección Ambiental.
19. Las operaciones de extracción de material autorizada bajo este Permiso no podrán afectar cualquier servidumbre a la cual se pueda encontrar sujeta en el área de operación.
20. Una vez finalizada la operación, el Concesionario dejará el área de operaciones totalmente libre de fragmentos y/o cualquier otro material que resulte sobrante del proceso de extracción.
21. Será responsabilidad del Concesionario observar las disposiciones de la Ley Núm. 111 - 1985, según enmendada, conocida como "Ley para la Protección y Conservación de Cuevas, Cavernas y Sumideros en Puerto Rico.
22. De interesar crear algún tipo de charca de sedimentación para el procesamiento del material y/o expandir las existentes deberá presentar un endoso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para dicha actividad. La misma no se podrá crear a una distancia menor de cincuenta (50) metros de cuerpos de agua naturales o vías de comunicación terrestre. Será entera responsabilidad del Concesionario asegurar que la ubicación y el funcionamiento de las charcas existentes cumplan con los criterios operacionales presentados ante y aprobado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
23. Este Permiso no exime al Concesionario de la responsabilidad y deber de obtener y cumplir con cualesquiera otros permisos relacionados que puedan ser requeridos por otras entidades gubernamentales estatales y federales.
24. Se deberá cumplir con las disposiciones del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos, según facultado por la Ley Núm. 161 - 2009, incluyendo las relacionadas a Exacción por Impacto. El cumplimiento con las disposiciones de dicho Reglamento no eximen al solicitante de cumplir con cualquier otra disposición aplicable a su obra, necesaria para asegurar el control de la contaminación ambiental o la protección de los recursos naturales, bajo la jurisdicción de otras agencias estatales y federales, como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés), entre otras.

Autorización de Corte, Poda, Transplante y Siembra de Árboles (ACP)

Condiciones relacionadas al ACP:

1. Cuando las actividades autorizadas en esta autorización requieran movimiento de tierra deberá obtener un Permiso de Actividad Incidental a una Obra Autorizada o un Permiso de Actividad Incidental a una Obra de Infraestructura Pública.

PO Box 41179, San Juan, PR 00940



Page 8 of 12





GOBIERNO DE PUERTO RICO

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
Oficina de Gerencia de Permisos

Número de Trámite:
2024-544025-PUI-300201

Permiso Único Incidental Operacional

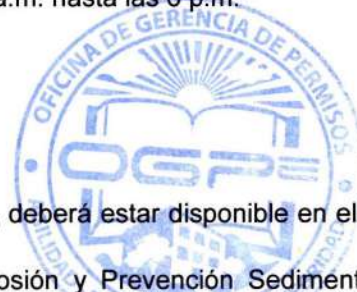
2. Las actividades autorizadas en esta autorización deberán ser realizadas y supervisadas por un Inspector Autorizado de Siembra (ISF).
3. El Inspector Autorizado de Siembra (ISF) de Siembra autorizado por la OGPe y contratado por el concesionario, deberá cargar al caso radicado en el SUI dos (2) certificaciones en cumplimiento con el Permiso Único, una al cincuenta por ciento (50%) del proyecto y la otra al cien por ciento (100%) del proyecto, expresando que la misma fue inspeccionada por él y que está en cumplimiento con lo expresado en el Permiso Único Incidental Operacional y el Plan de Forestación o Compensación correspondiente.
4. Implantará el Plan de Mantenimiento para los árboles sembrados el cual tendrá una duración mínima de seis (6) meses luego de terminada la implantación del Plan de Mitigación autorizado.
5. De existir un cuerpo de agua, el movimiento de tierra y el corte de árboles se realizará fuera de la faja verde de cinco (5) metros de anchos, colindantes con el mismo. La faja verde permanecerá en su estado natural.
6. Deberá solicitar la renovación de esta autorización con al menos noventa (90) días de antelación a la fecha de vencimiento; luego de este término deberá someter una solicitud de autorización nueva que cumpla con las leyes y reglamentos vigentes.
7. Se deberá informar por escrito a OGPe la fecha en la cual se haya terminado la obra de construcción propuesta dentro de un término de diez (10) días laborables, luego de pasada la misma. De no someter información el proponente estará sujeto a penalidad.
8. La OGPe, la Junta de Planificación y/o el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales podrá realizar una inspección al predio y/o auditoría de los documentos y certificaciones radicadas para el caso para verificar la veracidad de la información presentada.
9. Si de la inspección o auditoría realizada surge que la documentación presentada debe ser corregida, se procederá a notificar al Inspector Autorizado de Siembra (ISF) que certificó la información y la autorización quedará sin efecto hasta que se corrijan las deficiencias. Ello, sin menoscabo de las demás acciones que pueda tomar la OGPe, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y/o la Junta de Planificación a tenor con las facultades que le fueran conferidas por la Ley Núm. 161, supra y los reglamentos adoptados a su amparo.
10. Cumplirá con las disposiciones de la Ley Núm. 133 de 1975, conocida como la Ley de Bosques para Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse al Artículo 9 (c) el cual dispone "[s]e prohíbe cortar, talar, descortezar o, de otra forma, afectar un árbol antes de que la autorización o el permiso otorgado sea final, firme e inapelable. La actividad para la cual se otorgó la autorización o el permiso antes mencionado se podrá realizar sólo durante días laborables, entendiéndose lunes a viernes, en el horario de 6 a.m. hasta las 6 p.m."

Permiso General Consolidado (PGC)

Condiciones relacionadas al PGC:

Control de Erosión y Prevención Sedimentación

1. Copia de este Permiso, así como del Plan CES autorizado por el mismo, deberá estar disponible en el lugar del proyecto.
2. Deberá implantar en todas sus partes el Plan para el Control de Erosión y Prevención Sedimentación autorizado por este Permiso y mantener en buenas condiciones de operación todas las medidas de control de erosión y sedimentación y otras medidas de protección identificadas en el Plano de Control de Erosión y Prevención Sedimentación o donde se haya identificado por el DRNA y/o el Proyectista, sean necesarias.
3. Las medidas de control además de estar correctamente instaladas, deberán ser efectivas. Aquellas medidas de control que se encuentren deterioradas, deberán ser inmediatamente reemplazadas.
4. Todas las medidas de control de erosión y sedimentación deberán ser seleccionadas, instaladas y mantenidas de acuerdo al Manual de Puerto Rico para el Control de la Erosión y Sedimentación en Áreas de Desarrollo y a cualquier especificación relevante del manufacturero y las mejores prácticas de la ingeniería.



PO Box 41179, San Juan, PR 00940

DEC 16 2025

Page 9 of 12





Permiso Único Incidental Operacional

5. Los sedimentos de las trampas de sedimentos y charcas de sedimentación deberán ser removidos cuando se alcance el 50% de la capacidad de diseño de las mismas, según especificado en el Plan para el Control de Erosión y Prevención Sedimentación.
 6. Se deberán instalar medidas de control en aquellas áreas donde se hayan cesado temporera o permanentemente las actividades autorizadas en este Permiso o se identifique la necesidad de instalarlas.
 7. De ser necesario realizar una modificación en las obras autorizadas en este permiso, según definida en el Reglamento para el Control de la Erosión y Prevención de la Sedimentación, el dueño, agente o representante autorizado deberá presentar la correspondiente solicitud de modificación acompañada de todos los documentos correspondientes que requieren reflejar la modificación antes de implantar la misma.
 8. El inspector designado deberá ser un ingeniero o arquitecto autorizado a ejercer la profesión en Puerto Rico. Deberá someter los informes periódicos sobre la implantación del Plan para el Control de Erosión y Prevención Sedimentación el desarrollo de sus actividades. El primer informe deberá ser sometido no más tarde del quinto (5to) día laborable a partir de la fecha de inicio de las obras. El mismo deberá ser acompañado de la Certificación del Inspector. Los informes subsiguientes deberán someterse mensualmente a partir de la fecha en que sea sometido el 1er informe.
 9. Todos los informes sometidos, según requeridos en las condiciones de este Permiso deberán incluir fotografías con un tamaño mínimo de 4 pulgadas por 6 pulgadas a colores que evidencien las medidas de control de erosión provisionales y permanentes implantadas.
 10. En un término no mayor de treinta (30) días a partir de la finalización de las actividades que requieren un Plan CES, deberá someter un informe final de cierre que evidencie la culminación de las mismas y la implantación de las medidas de control de erosión permanentes aplicables.
- Manejo de desperdicios sólidos no peligrosos**
11. Las actividades contenidas en un Permiso General Consolidado requieren que el concesionario de este Permiso tenga un Plan de Operación para el manejo de los desperdicios sólidos no peligrosos.
 12. Toda disposición de desperdicios sólidos no peligrosos generado como parte de las actividades autorizadas en este Permiso será enviado única y exclusivamente a una instalación de disposición final (Relleno Sanitario). El manifiesto a utilizarse será el formulario oficial provisto por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Ninguna finca privada deberá ser utilizada para disponer finalmente de tales desperdicios.
 13. Todo desperdicio generado será transportado para su disposición final por una compañía o empresa debidamente autorizada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para transportar desperdicios sólidos no peligrosos, acompañado de un manifiesto de disposición en el formulario oficial aprobado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para esos efectos.
 14. Los manifiestos originados y devueltos por la instalación de disposición final deberán someterse de manera electrónica los primeros cinco (5) días de cada mes.
 15. Las áreas de acceso al lugar donde se llevan a cabo las obras deberá ser estabilizadas en piedra o concreto y tener estaciones de lavado para limpieza de neumáticos y otras partes de los vehículos. El depósito de tierra lodo, polvo, sustancias pegajosas, basura, o material viscoso o extraño en las vías públicas provenientes del lugar donde se llevan a cabo las obras aquí autorizadas, constituye un incumplimiento con las condiciones de este Permiso.
 16. De ser necesario modificar el Plan de Operación, el dueño, agente o representante autorizado deberá someter una Solicitud de Modificación junto al Plan enmendado antes de implantar la modificación.
- Control de Contaminantes Atmosféricos**
17. En el lugar de las obras y en especial, mientras se realizan movimientos de terreno, deberán proveer y utilizar un sistema para controlar las emisiones de polvo fugitivo en todo el proyecto para evitar en todo momento el levantamiento de materia particulada.





Permiso Único Incidental Operacional

18. Deberán cubrir con toldos o encerados los camiones de acarreo de material de relleno y escombros durante los viajes de carga y descarga.
19. No se permitirá la quema de arbustos, árboles o la quema de basura en el proceso de limpieza de los predios de la construcción.
20. No se permitirá la emisión visible de contaminación de aire provenientes de vehículos de motor (equipo pesado) impulsados por combustible diésel, estando fijos y estacionados con una opacidad mayor al 20% por más de cinco (5) segundos consecutivos.

Apercibimientos:

Apercibimiento Fiscalización:

El Permiso Único Incidental incluye y consolida en un solo trámite permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. De conformidad con lo anterior y las disposiciones de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada y conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", la Junta de Planificación o el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, según aplique, fiscalizará el cumplimiento del Permiso Único Incidental emitido por la Oficina de Gerencia de Permisos.

Apercibimiento Revisión:

La parte adversamente afectada por una actuación, determinación final o resolución de la OGPe, Profesional Autorizado o un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, podrá presentar una solicitud de revisión administrativa ante la División de Revisiones Administrativas, dentro del término jurisdiccional de veinte (20) días contados a partir de la fecha de archivo en autos, de copia de la notificación de la actuación, determinación final o resolución.

La parte recurrente utilizará el mecanismo que proveerá el Sistema Unificado de Información al presentar el recurso electrónicamente ante la División de Revisiones Administrativas para notificar simultáneamente a la Oficina de Gerencia de Permisos, a la Junta Adjudicativa, los Municipios Autónomos con la Jerarquía de la I a la V, o al Profesional Autorizado, según aplique. Además, la parte recurrente notificará copia de la solicitud de revisión administrativa, por correo certificado con acuse de recibo u mediante otro mecanismo dispuesto por reglamento, a las partes, incluyendo a la OGPe, y a los interventores, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas desde la presentación de la solicitud. La oportuna notificación es un requisito de carácter jurisdiccional y su cumplimiento deberá ser certificado y evidenciado oportunamente ante la División de Revisiones Administrativas.

El Juez Administrativo de la División de Revisiones Administrativas tendrá un término de quince (15) días para determinar si acoge la misma. Si en este término se denegase o no se emitiese una determinación a esos fines, en cuyo caso se entenderá rechazada de plano, perderá jurisdicción sobre la misma y comenzará a decursar el término de treinta (30) días para recurrir al Tribunal de Apelaciones desde que se notifique la denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según sea el caso.

La División de Revisiones Administrativas dispondrá de las solicitudes acogidas ante su consideración dentro de un periodo de noventa (90) días naturales desde su presentación. Dicho término podrá ser prorrogado por treinta (30) días adicionales contados a partir de la fecha de vencimiento, en casos excepcionales. Si la División de Revisiones Administrativas no adjudicara la solicitud dentro del término aquí dispuesto, dicho foro perderá jurisdicción sobre la misma y comenzará a decursar el término de treinta (30) días para recurrir al Tribunal de Apelaciones. Las resoluciones de la División de Revisiones Administrativas serán consideradas determinaciones finales de la Oficina de Gerencia de Permisos.

La presentación de una solicitud de revisión administrativa no es un requisito jurisdiccional previo a la presentación de una solicitud de revisión de decisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. No obstante, su oportuna presentación paralizará los términos para recurrir ante dicho Tribunal.





GOBIERNO DE PUERTO RICO

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
Oficina de Gerencia de Permisos

Número de Trámite:
2024-544025-PUI-300201

Permiso Único Incidental Operacional

Cualquier parte adversamente afectada por una determinación final, permiso o resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la determinación final, permiso o resolución de la agencia o a partir de la fecha aplicable cuando el término para solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna de una solicitud de revisión administrativa. La parte notificará la presentación de la solicitud de revisión a la agencia y a todas las partes dentro del término para solicitar dicha revisión. La notificación podrá hacerse por correo.

Firma / Sellos

Fecha de Expedición:

05/16/2024

El Permiso General Consolidado es autorizado por la Junta de Calidad Ambiental:


Anaís Rodríguez Vega
Secretaria
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
DRNA

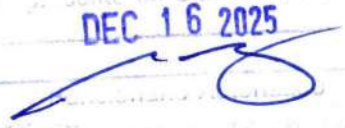
Anaís Rodríguez Vega
Secretaria del DRNA

El Permiso de Actividad Incidental (PIE) Autorización de Corte, Poda, Transplante y Siembra de Árboles (ACP) es autorizado por la Oficina de Gerencia de Permisos:


Lcdo. Félix E. Rivera Torres
Secretario Auxiliar
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico
Oficina de Gerencia de Permisos

Lcdo. Félix E. Rivera Torres
Secretario Auxiliar de la OGPe




DEC 16 2025

